

권고 및 통보

1. 제 목 : 산업재해 예방에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원은 「산업안전보건법」에 따라 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전 및 보건을 유지·증진하고, 안전보건체제 및 안전보건규정 등을 마련하여 산업재해예방을 위해 노력하고 있으나, [표 1]과 같이 2021년 산업재해가 급증하였습니다.

[표 1] ○○보훈병원 산업재해 발생현황

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 10월
건수						

* 9건 중 2건은 출퇴근 시 발생한 산업재해

나. 위험성평가에 관한 사항

1) 관계법령

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에서 사업주는 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다고 정하였습니다.

또한 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제6조(근로자 참여)에서 사업주는 위험성평가를 실시할 때 ①관리감독자가 해당 작업의 유해·위험요인을 파악하는 경우, ②사업주가 위험성 감소대책을 수립하는 경우, ③위험성평가 결과 위험성 감소대책 이행여부를 확인하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시켜야 한다고 하였습니다.

그리고 같은 지침 제7조(위험성평가의 방법)에서는 기계·기구, 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여하게 하여 위험성평가를 실시하여야 한다고 하였습니다.

따라서 관리감독자가 해당 작업의 유해·위험요인을 파악하는 경우에는 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시키고, 기계·기구 설비 등과 관련된 위험성평가에는 해당 기계·기구, 설비 등에 전문지식을 갖춘 사람을 참여시켜서 위험성평가를 실시하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 2020년 및 2021년 위험성평가 결과를 확인한 결과, ●●부의 ◆◆과, 세탁실, 전기실 등에서 위험성평가 시 해당작업에 종사하는 근로자를 참여시키지 않았고, 수배전설비, 전력품질분석기 등 설비·기구의 위험성평가 시 전문지식을 갖춘 사람을 참여시키지 않고 위험성 평가를 실시하였습니다.

그 결과 수배전설비, 전력품질분석기 등과 같은 위험 설비·기구와 관련된 위험성평가와 세탁실에서 옷 수선 작업(재봉틀 사용 작업), 세탁물 정리·정돈 작업 등 일부작업에 대한 위험성평가 누락되는 등 위험성평가가 형식적으로 진행되어 잠재적 유해위험요인 파악되지 않고 있습니다.

다. 안전보건 교육에 관한 사항

1) 관계법령

「산업안전보건법」 제29조(근로자에 대한 안전보건교육)에서 사업주는 소속근로자에게 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 안전보건교육을 하여야 하고, 같은 법 시행규칙 제36조(교재 등)에서 안전보건교육의 교육대상별 교육내용에 적합한 교재를 사용하여야 하며, 「안전보건교육규정」 제3조(교육방법)제2항에서 교육실시 사실을 확인할 수 있는 보고서 또는 일지를 작성하여야 한다고 하였습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 안전보건 교육을 할 때에는 산업재해 예방에 도움이 될 수 있도록 교육대상별 교육내용에 적합한 교재를 사용하여 교육을 실시하고 교육 사실을 확인할 수 있는 보고서나 일지를 충실히 작성하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원의 안전보건교육일지를 확인한 결과, 대부분의 교육이 별도의 교육계획이나 결과보고서 없이 교육일지만 있었고, 교육일지 또한 구체적인 일자 및 시간, 교육내용, 교육자료 없이 형식적으로 작성되어 구체적인 교육내용의 확인이 어렵습니다.

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- (나)항과 관련하여, 위험성평가 시, 해당 작업에 종사하는 근로자를 참여시키고, 기계·기구, 설비 등에는 전문지식을 갖춘 사람을 참여시켜 위험성평가를 내실 있게 실시하여 주시고,**(권고)**
- (다)항과 관련하여, 실질적인 산업재해 예방이 될 수 있도록 교육을 진행하고 교육일지를 철저히 작성하여 주시기 바랍니다.**(통보)**